

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6188/2540

นาง ประไพ แซ่ไข่หรือแซ่ ไข่
นาง นพ วุฒิจันทร์ โดยนายศักดา วุฒิ
จันทร์

โจทก์

จำเลย

ผู้ เข้า เป็น คู่ความ แทน

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 159, มาตรา 162, มาตรา 176, มาตรา 378, มาตรา 391, มาตรา
456

จำเลยทราบดีว่าที่ดินที่จำเลยเสนอขายที่ดินให้แก่โจทก์ที่ระบุว่าที่ดินมีเนื้อที่ 10 ไร่ 2 งาน 37 ตารางวาความจริงที่ดินมีเนื้อที่เพียง 4 ไร่ 3 งาน 72 ตารางวา เท่านั้น จึงเป็นกรณีที่จำเลยใช้กลฉ้อฉล ลวงโจทก์ให้ทำสัญญาจะซื้อขายกับจำเลย เมื่อปรากฏว่าโจทก์ซื้อที่ดินจากจำเลยเพื่อนำไปขายต่อให้บุคคลอื่น ดังนี้จำนวนเนื้อที่ ของที่ดินย่อมเป็นข้อสาระสำคัญของสัญญา การที่จำเลยทราบจำนวนเนื้อที่ดินใน ขณะทำสัญญาว่าขาดจำนวนไปกว่าครึ่งหนึ่งของเนื้อที่ดินที่ระบุไว้ในสัญญาแต่กลับ นิ่งเฉย เสีย ไม่แจ้งให้โจทก์ทราบ กรณีถือได้ว่าเป็นกลฉ้อฉลที่ถึงขนาดซึ่งถ้ามิได้มี กลฉ้อฉลดังกล่าวสัญญาจะซื้อขายระหว่างโจทก์กับจำเลยคงจะมีได้กระทำขึ้น สัญญาระหว่างโจทก์กับจำเลยจึงเป็นโมฆียะ เมื่อโจทก์บอกเลิกสัญญา สัญญาจะซื้อ จะขายระหว่างโจทก์กับจำเลย ดังกล่าวจึงเป็นโมฆะมาแต่เริ่มแรก คู่กรณีต้องกลับ คืนสู่ฐานะเดิมโจทก์จึงมีสิทธิเรียกร้องให้จำเลยคืนเงินมัดจำได้

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2536 จำเลยเสนอขายที่ดินมีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) เลขที่ 100 หมู่ที่ 4 ตำบลบางโป๊ะ อำเภอเมือง สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี แก่โจทก์ในราคาไร่ละ 150,000 บาท โดยตกลงว่าที่ดินมีเนื้อที่ 10 ไร่ 2 งาน 37 ตารางวา และทางราชการจะตัดถนนผ่านที่ดินไปสู่อำเภอพุนพิน และมีถนนซอยผ่านเข้าไปในที่ดินดังกล่าว โจทก์หลงเชื่อจึงตกลงซื้อที่ดินจากจำเลยทั้งแปลงในราคา 1,575,000 บาท โดยวางเงินมัดจำ 300,000 บาท ตกลงชำระส่วนที่เหลือและโอนกรรมสิทธิ์ในวันที่ 26 เมษายน 2537 ต่อมาโจทก์ทราบที่ดินดังกล่าวไม่มีถนนสาธารณะตามที่จำเลยตกลง และที่ดินมีเนื้อที่เพียง 4 ไร่เศษ โจทก์บอกเลิกสัญญาแล้ว ขอให้มีคำสั่งแสดงว่าการซื้อขายที่ดินตาม น.ส.3 เลขที่ 100 ระหว่างโจทก์กับจำเลยเป็นนิติกรรมที่จำเลยฉ้อฉลให้เพิกถอน เสีย ให้จำเลยคืนเงินมัดจำ 300,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2536 ถึงวันฟ้องเป็นเงิน 28,725.87 บาท และนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่เคยบอกเรื่องถนนที่ตัดผ่านที่ดินและโจทก์ไม่ถือว่าการมีถนนผ่านเป็นสาระสำคัญในการทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินกับจำเลย จำเลยไม่ได้แสดงข้อความเท็จหรือปกปิดความจริงตามที่โจทก์อ้าง โจทก์ไม่เคยบอกเลิกสัญญา จำเลยไม่ต้องรับผิดชอบคืนเงินมัดจำและชำระดอกเบี้ยให้โจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างการพิจารณา จำเลยถึงแก่กรรม โจทก์ยื่นคำร้องขอให้เรียกนายศักดา วุฒิจันทร์ ทายาทและผู้จัดการมรดกของจำเลยเข้ามาเป็นคู่ความแทนจำเลย ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยคืนเงินมัดจำ 300,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ คำขอนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษากลับให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2536 โจทก์ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) เลขที่ 100 ตำบลบางโปแต อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร จากจำเลยในราคา 1,575,000 บาท โดยวางเงินมัดจำไว้ 300,000 บาท และจะชำระเงินส่วนที่เหลือและโอนสิทธิครอบครองในวันที่ 26 เมษายน 2537 ตามสัญญาจะซื้อจะขายเอกสารหมายเลข จ.1 หรือ ล.1

โจทก์ฎีกาข้อเดียวว่า จำเลยนำที่ดินเนื้อที่ 4 ไร่ 3 งานเศษมาทำสัญญาจะซื้อให้โจทก์ โดยระบุในสัญญาจะซื้อจะขายว่า ที่ดินมีเนื้อที่ 10 ไร่เศษ เป็นการใช้กลฉ้อฉลต่อโจทก์ สัญญาจะซื้อจะขายเป็นโมฆียะ ศาลฎีกาเห็นว่าตามหนังสือสัญญาจะซื้อจะขายเอกสารหมายเลข จ.1 หรือ ล.1 ที่จำเลยเสนอขายที่ดินให้แก่โจทก์นั้นระบุที่ดินที่จะซื้อจะขาย คือ ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) เลขที่ 100 ซึ่งมีเนื้อที่ 11 ซึ่งเป็นเนื้อที่ 10 ไร่ 2 งาน 37 ตารางวา แต่ความจริงที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ฉบับนี้มีเนื้อที่เพียง 4 ไร่ 3 งาน 32 ตารางวา เท่านั้น จำเลยก็ทราบข้อเท็จจริงดังกล่าว แสดงว่า จำเลยใช้กลฉ้อฉลลวงโจทก์ให้ทำสัญญาจะซื้อจะขายกับจำเลย ปรากฏว่าโจทก์ซื้อที่ดินจากจำเลยเพื่อนำไปขายต่อให้บุคคลอื่น จำนวนเนื้อที่ของที่ดินย่อมเป็นข้อสาระสำคัญของสัญญา ฉะนั้นเมื่อจำเลยทราบจำนวนเนื้อที่ดินในขณะที่ทำสัญญาว่าขาดจำนวนไปกว่าครึ่งหนึ่งของเนื้อที่ดินที่ระบุไว้ในสัญญาแต่กลับนิ่งเฉยเสีย ไม่แจ้งให้โจทก์ทราบ กรณีถือได้ว่าเป็นกลฉ้อฉลที่ถึงขนาดซึ่งถ้ามิได้มีกลฉ้อฉลดังกล่าวสัญญาจะซื้อจะขายระหว่างโจทก์กับจำเลยคงจะ

มิได้กระทำขึ้น เมื่อโจทก์แสดงเจตนาทำสัญญาเพราะถูกจำเลยใช้กลฉ้อฉลดังกล่าว สัญญาระหว่างโจทก์กับจำเลยจึงเป็นโมฆียะ เมื่อโจทก์บอกเลิกสัญญา สัญญาจะซื้อขายระหว่างโจทก์กับจำเลยดังกล่าวจึงเป็นโมฆะมาแต่เริ่มแรก คู่กรณีต้องกลับคืนสู่ฐานะเดิม โจทก์จึงมีสิทธิเรียกร้องให้จำเลยคืนเงินมัดจำได้

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(ยรรยง ปานุราช-ไพศาล รามชางกูร-พิธี อุปปาดิก)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>